



Historik för

Törn-Törngöls fiskevårdsområdesförening

Länsstyrelsens i Kalmar län resolution angående bildande av fiskevårdsområde för sjöarna Törn och Törngöl i Vissefjärda kommun, Kalmar län, och Älmeboda kommun, Kronobergs län; given Kalmar i landskansliet den 23 maj 1962.

Länsstyrelsen har genom resolution den 10 februari 1962 — med stöd av 22 § lagen om fiskevårdsområden till förrättningsmannen fiskerikonsulenten Georg Christiernsson återförvisat ärende angående bildande av fiskevårdsområde för sjöarna Törn och Törngöl, vari förrättningsmannen den 31 juli 1961 avgivit utlåtande.

Fiskerikonsulenten har den 8 maj 1962 till länsstyrelsen överlämnat protokoll över fortsatt förrättning den 20 mars 1962 samt ett den 29 mars 1962 avgivet förnyat utlåtande jämte övriga till ärendet hörande handlingar.

Länsstyrelsen har övervägt ärendet och finner med stöd av bestämmelserna i 4 och 22 §§ ovan nämnda lag skäligt fastställa det av fiskerikonsulenten den 29 mars 1962 avgivna utlåtandet för bildande av fiskevårdsområde för sjöarna Törn och Törngöl med undantag av det vattenområde, som hör till Skäppebo 1 i Vissefjärda socken — vilket fiskeområde sålunda är bildat för en tid av 25 år, räknat från och med den 23 maj 1962 — dels ock till efterrättelse följande stadgar för området:

STADGAR

för

TÖRN och TÖRNGÖLS FISKEVÅRDSOMRÅDESFÖRENING,

Namn

§ 1

Föreningens namn är: Törn och Törngöls Fiskevårdsområdesförening.

Omfattning

§ 2

Föreningen förvaltar fisket i Törn och Törngöls fiskevårdsområde i Emmaboda kommun i Kalmar län.

Fiskevårdsområdet består av fisket i de fastigheter som har fiskerätt i Törn och Törngöl inom Buemåla, Skälstängen, Törestorp, Kabblanäs, Målatorp, Linnefors Hovgård, Karamåla, Stekaremåla, Tinkelsbo, Törsbo, Grimsgöl (Näset), Parismåla, Trollamåla, Ekeboryd och Plaggebo byar. Förutom nämnda sjöar omfattar fiskevårdsområdet alla tillflöden så långt här nämnda byars ägor sträcker sig. Vid utflödet går gränsen vid en i mynningen befintlig raserad dammbyggnad. Fastigheterna Skäppebo 1:1, 1:13, 1:14 ingår inte i fiskevårdsområdet. Den delaktighet i fiskevårdsområdet som tillkommer ingående fastigheter framgår av fiskerättsförteckningen.

Föreningens verksamhet ska omfatta allt fiske inom fiskevårdsområdet.

Syfte

§ 3

Föreningens syfte är att samordna fisket och fiskevården, att främja fiskerättsinnehavarnas gemensamma intressen med hänsyn tagen till de föreskrifter som gäller för fiskets utövande samt att upplåta fiske till allmänheten genom försäljning av fiskekort.

Medlem

§ 4

Medlem i föreningen är den som äger fastighet med fiskerätt i fiskevårdsområdet eller de övriga brukare m.fl. som avses i 4 § andra och tredje styckena lagen om fiskevårdsområden.

Medlems fiske

§5

Medlem får utöva sin fiskerätt inom fiskevatten som tillhör det egna skifteslaget eller den egna fastigheten men är skyldig att följa de av fiskevårdsskäl motiverade bestämmelser som ordinarie fiskestämma beslutar beträffande fiskeredskap, fisketider och dylikt.

Medlem får fiska även inom andra delar av fiskevårdsområdet på det sätt som stämman beslutar.

Medlem ska skriftligen meddela förändring av fiskerätten, genom arrende eller annan upplåtelse, till styrelsen.

Fiskeredskap, som av den fiskande lämnas utestående i vattnet, skall vara försedda med av fiskevårdsområdets styrelse fastställd beteckning.

Upplåtelse av Fiskerätt

§6

Föreningen kan upplåta fiske inom fiskevårdsområdet genom försäljning av fiskekort till allmänheten. Beslut om upplåtelse får inte strida mot 23 § lagen om fiskevårdsområden. Upplåtelsen kan avse allt fiske.

De närmare villkoren för försäljningen av fiskekort beslutas årligen på ordinarie fiskestämma.

Uttaxering/Tillskott

§7

Fiskestämman kan besluta om uttaxering från medlemmarna för föreningens verksamhet. Det sammanlagda beloppet för sådan uttaxering får inte överstiga 1000 kr per år (2025) och fastighet. Detta belopp får höjas i proportion till ändringar i konsumentprisindex.

Bidragsskyldigheten vid uttaxering ska fördelas mellan medlemmarna efter vars och ens delaktighet enligt fiskerättsförteckningen.

Fiskerättsbevis

§8

Medlem som bedriver fiske ska inneha fiskerättsbevis i enlighet med vad fiskestämman beslutar.

Inkomstfördelning

§9

Föreningens årliga behållna avkastning ska användas till förvaltning, fiskevård, fisketillsyn eller annan åtgärd som kan gagna medlemmarnas intressen.

Beräkning av röster

§10

Beslut på fiskestämma fattas med acklamation om inte omröstning begärs. Röstning ska utövas personligen eller genom behörigt ombud med skriftlig fullmakt. En medlem får dock endast företräda en fullmakt.

Vid omröstning har varje medlem en röst. Det förslag som har fått det högsta röstetalet gäller som stämmans beslut.

Om någon medlem begär det ska omröstning ske efter delaktighet i fråga om beslut som avser omfattningen av medlemmarnas fiske eller som rör föreningens ekonomiska verksamhet.

Ingen får rösta för mer än en femtedel av det på stämman företrädda röstetalet.

Medlemmarnas delaktighet i föreningens angelägenheter motsvarar den andel med vilken respektive fastighet upptagits i fiskerättsförteckningen.

Fiskestämma – tid och plats

§11

Ordinarie fiskestämma hålles årligen på den tid och plats som föreningens styrelse bestämmer när, dock senast under mars månad.

Extra fiskestämma ska hållas då styrelsen finner sådan påkallad eller då extra fiskestämma skriftligen begärs av minst 10 % av föreningens medlemmar. Vid extra stämma får endast avgöras sådant ärende som angetts i kallelsen.

Fiskestämma - kallelse

§12

Kallelse till fiskestämma ska ske senast 14 dagar före stämman.

Före ordinarie stämma ska förvaltningsberättelse och revisionsberättelse för den avslutade räkenskapsperioden samt utgifts- och inkomststat finnas tillgänglig för granskning under samma tid.

Kallelse sker genom särskild skrivelse på hemsidan www.tornfvof.se eller via mail/sms.

Fiskestämma - Dagordning

§13

Vid ordinarie fiskestämma ska följande ärenden behandlas

1. Val av ordförande för stämman
2. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
3. Val av sekreterare på stämman
4. Anteckning av närvarande medlemmar och ombud samt beslut om röstlängd.
5. Fastställande av dagordning
6. Fråga om kallelse till stämman skett stadgeenligt
7. Styrelsens berättelse och revisorernas berättelse
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
9. Ersättning till styrelsen och revisorerna
10. Val av styrelseordförande och övriga styrelseledamöter samt suppleanter
11. Val av revisorer samt suppleanter
12. Val av valberedning
13. Framställningar från styrelsen och motioner från medlemmarna
14. Fråga om fiskets vård och bedrivande (fiskevårdsplan) under kommande verksamhetsperiod samt villkor för upplåtelse.
15. Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd
16. Övriga frågor
17. Meddelande om var och när stämmoprotokollet hålls tillgängligt

Beslut om röstlängd får anstå tills ärende uppkommer som fordrar särskild röstlängd.

Fiskestämma - motioner

§14

Medlem kan genom motion väcka förslag rörande föreningens verksamhet. Styrelsen ska bereda inlämnade motioner och hålla dem tillgängliga för medlemmarna tillsammans med förvaltningsberättelsen.

Motion som ska behandlas på ordinarie fiskestämma ska, för att kunna upptas på stämman, skriftligen vara styrelsen tillhanda senast den 1 januari.

Fiskestämma - protokoll

§15

Vid fiskestämma ska föras protokoll.

Protokollet ska justeras inom två veckor efter stämman och därefter hållas tillgängligt för medlemmarna på plats som meddelats på stämman.

När omröstning sker, ska i protokollet antecknas de omständigheter om rösträtt, delaktighet, ombud m.m. som har betydelse för att avgöra resultatet av röstningen. Eventuella reservationer ska antecknas.

Styrelse

§16

För föreningen ska finnas en styrelse med säte i Vissefjärda, Emmaboda kommun. Den ska bestå av ordförande och minst 4 övriga ledamöter samt 4 suppleanter.

Styrelse - Val

§17

Styrelsen väljs vid ordinarie fiskestämma.

Ordförande i föreningen utses av fiskestämman. Vice ordförande, sekreterare och kassör utses inom styrelsen, som i övrigt konstituerar sig själv. Mandattiden för ordföranden är ett år samt för övriga ledamöter och suppleanter 2 år. Första gången val äger rum ska dock 2 ledamöter och 2 suppleanter väljas för endast ett år.

Styrelse - uppgifter

§18

Styrelsen ska företräda föreningen. Den förvaltar föreningens tillgångar, svarar för dess angelägenheter och verkställer fiskestämmans beslut.

Styrelsen får även utöva fiskevårdsområdets rätt att som målsägande anmäla olovligt fiske till åtal samt i övrigt arbeta för beivrande av olaga fiske.

Om någon som har rätt att fiska inom fiskevårdsområdet fiskar i strid mot förbud eller villkor som enligt stadgarna eller fiskestämmans beslut gäller för fisket i området ska fiskevårdsområdesföreningen ta ut en kontrollavgift enligt 31 § - 38 § lagen om fiskevårdsområden. De närmare villkoren för kontrollavgiften fastställs av fiskestämman.

Det åligger styrelsen särskilt att :

- till fiskestämman lämna förslag till regler för fiskets vård och bedrivande (förvaltnings- och utvecklingsplan).
- själv eller genom den styrelsen utser utfärda och utlämna fiskerättsbevis respektive fiskekort till medlemmarna och till allmänheten.
- genomföra eller arbeta för genomförandet av nödvändiga åtgärder för ändamålsenlig förvaltning, fiskevård och fisketillsyn.
- kalla till fiskestämma
- bereda väckta motioner
- årligen till ordinarie fiskestämma lämna förvaltningsberättelse över föreningens verksamhet och ekonomi.
- svara för att fiskerättsförteckningen hålls aktuell.

Styrelse - beslutsföret

§19

Styrelsesammanträde ska anses behöret utlyst om kallelse skett i enlighet med § 22. Även om kallelsen inte skett på detta sätt ska sammanträdet anses behöret utlyst om samtliga ordinarie ledamöter infunnit sig.

Styrelsen är beslutsför när kallelse skett i behöret ordning och då minst 4 styrelseledamöter eller suppleanter är närvarande. Som styrelsens beslut gäller den mening som de flesta röstande stöder. Vid lika röstetal avgörs personval genom lottning och för andra frågor gäller den mening som ordföranden biträder.

Styrelse - reservation

§20

Styrelseledamot som deltagit i avgörandet av ett ärende får reservera sig mot beslut i ärendet. Sådan reservation ska anmälas i samband med beslutet.

Styrelse - protokoll

§21

Vid styrelsens sammanträde ska föras protokoll. Det ska uppta datum, deltagande ledamöter och suppleanter, kort beskrivning av respektive ärende, styrelsens beslut samt anmälda reservationer. Protokollet ska justeras av ordföranden eller den som vid ordförandens frånvaro lett sammanträdet.

Styrelse – kallelse m.m.

§22

Kallelse till styrelsesammanträde ska innehålla uppgift om förekommande ärenden och lämnas till ledamöterna minst 7 dagar före sammanträdet. Information om sammanträdet ska samtidigt lämnas till suppleanterna.

Ledamot som är förhindrad att närvara ska genast meddela detta till ordföranden. Ordföranden ska då omedelbart kalla suppleant i ledamotens ställe.

Suppleant som inte tjänstgör har rätt att närvara och yttra sig vid sammanträdet men har ej rösträtt.

Firmateckning

§23

Föreningens firma tecknas av ordförande, kassör och sekreterare. Organisationsnummer för föreningen är: 802600-8659.

Räkenskapsår

§24

Föreningens räkenskapsår omfattar tiden 1 januari – 31 december. Räkenskaperna ska avlämnas till revisorerna före den 1 februari och revisionen ska vara avslutad för den 15 februari.

Revision

§25

För granskning av styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper ska medlemmarna på ordinarie fiskestämma utse **2 revisorer och suppleanter för dem**. En av revisorerna ska vara **auktoriserad**. De väljs för ett år i taget.

Revisionsberättelse ska av revisorerna överlämnas till styrelsen senast den 15 februari.

Revisorerna får när som helst under verksamhetsåret ta del av protokoll, räkningar och andra handlingar som rör föreningens verksamhet.

Överklagande av beslut

§26

Om rätt att överklaga beslut fattade på fiskestämma eller av föreningens styrelse finns bestämmelser i 39 - 42 § lagen om fiskevårdsområden.

Stadgeändring

§27

Beslut om ändring av föreningens stadgar fattas vid två på varandra följande fiskestämmor, varav minst en ordinarie.

För beslut om ändring av stadgarna i de hänseenden som anges i 16 § lagen om fiskevårdsområden, d v s stadgarnas §§ 1 – 10, erfordras prövning av länsstyrelsen. I sådant fall behövs inte mer än ett stämmobeslut.

Upplösning

§28

Föreningen kan upplösas genom beslut av länsstyrelsen. Bestämmelser om förfarandet samt om fördelning av föreningens tillgångar finns i lagen om fiskevårdsområden.

Antagande av stadgarna

§29

Dessa stadgar har ursprungligen antagits av fiskestämman 1962. **Stadgarna har reviderats av fiskestämman den xxxx.**

Fastställande av stadgarna

§30

Fiskevårdsområdet har bildats genom beslut av länsstyrelsen i Kalmar län, den 23 maj 1962 varvid föreliggande stadgar fastställdes. **Reviderade stadgar har fastställt av länsstyrelsen i Kalmar län den xxxx**